Tema 12 · Legislação e Regulação

Apostila e simulado de 93 questões. Peso na prova: 8% a 12%. Base: Orientações de Estudo CFG (ANBIMA).

12.1

Normas legais e infralegais

O mapa das regras que um gestor precisa conhecer: a lei do mercado de capitais, o fundo no Código Civil, as resoluções da CVM sobre gestão, fundos, ofertas, investidores e ilícitos, e as regras do CMN para fundos de pensão, RPPS e previdência aberta.

12.1.1 · Lei 6.385/76 (Lei do Mercado de Capitais): disposições gerais

- **Atividades abrangidas:** emissão e distribuição de valores mobiliários; negociação e intermediação; organização e funcionamento das bolsas e balcões; **administração de carteiras e custódia**; auditoria das companhias abertas; e os serviços de consultor e analista de valores mobiliários.
- **Valores mobiliários (art. 2º):** ações, debêntures e bônus de subscrição; cupons, direitos e recibos de subscrição; certificados de depósito de valores mobiliários; cédulas de debêntures; **cotas de fundos de investimento**; notas comerciais; contratos futuros, de opções e outros derivativos; e, **quando ofertados publicamente**, quaisquer títulos ou **contratos de investimento coletivo** que gerem direito de participação, parceria ou remuneração cujos rendimentos venham do esforço do empreendedor ou de terceiros.
- **Não são valores mobiliários pela lei:** os **títulos da dívida pública** federal, estadual ou municipal e os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira (exceto debêntures). É por isso que o Tesouro Direto e o CDB não são regulados pela CVM.

Órgão	Papel	Exemplos
CMN	Órgão normativo de cúpula: define a **política**	Política de organização e funcionamento do mercado; regular o uso do crédito no mercado; fixar a orientação geral da CVM
CVM	Autarquia em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda: **regulamenta, fiscaliza e pune**	Registrar companhias e ofertas; autorizar gestores, analistas e consultores; fiscalizar o mercado; instaurar processos sancionadores

Distribuição de valores mobiliários

- **Regra:** nenhuma emissão pública pode ser distribuída sem **prévio registro na CVM**, que pode dispensá-lo em casos previstos em norma.
- **Atos de distribuição:** venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição e a aceitação de pedido de venda ou subscrição, quando praticados pelo emissor, seus fundadores ou pessoas equiparadas.

- **O que torna a emissão pública:** uso de listas, boletins, folhetos, prospectos ou anúncios dirigidos ao público; procura de investidores por meio de empregados, agentes ou corretores; negociação em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público ou por serviços públicos de comunicação.
- **Sistema de distribuição:** instituições financeiras e sociedades que distribuem emissões (por conta própria ou do emissor), corretoras e distribuidoras, agentes autônomos (assessores), bolsas, balcões organizados e câmaras de compensação e liquidação. Todos precisam de autorização da CVM para atuar.

Gestão profissional

O exercício profissional da administração de carteiras de outras pessoas depende de **autorização prévia da CVM**. A lei diz que isso alcança a **gestão profissional** de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador **com autorização para que ele compre ou venda valores mobiliários por conta do cliente** (o comitente). O ponto central é a **discricionariedade**: quem decide é o gestor.

Crimes contra o mercado de capitais

Crime	Conduta	Pena
Manipulação do mercado (art. 27-C)	Operações simuladas ou outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume de um valor mobiliário	reclusão 1 a 8 anos + multa até 3× a vantagem
Uso indevido de informação privilegiada (art. 27-D)	Usar informação relevante ainda não divulgada, capaz de gerar vantagem indevida, negociando valores mobiliários em nome próprio ou de terceiros	reclusão 1 a 5 anos + multa até 3× a vantagem
Exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E)	Atuar como administrador de carteira, assessor, auditor, analista, agente fiduciário etc. **sem autorização ou registro**, **ainda que de graça**	detenção 6 meses a 2 anos + multa

MANIPULAÇÃO: O DOLO ESPECÍFICO
Não basta mexer no preço. A conduta precisa ter o **fim de obter vantagem indevida ou lucro,** para si ou para outrem**, ou de causar dano a terceiros.**
Comprar muito e empurrar o preço por convicção de investimento, sem simulação nem fraude, não é crime.

Insider trading: primário, secundário e dever de sigilo

- **Insider primário:** quem tem acesso direto à informação por causa do cargo ou da relação com o emissor (administradores, controladores, empregados, assessores, auditores, bancos da operação). Tem **dever de sigilo**. Se negociar, a pena é **aumentada em 1/3**.
- **Insider secundário:** quem recebe a informação de outra pessoa (o *tippee*) e negocia. Desde a Lei 13.506/2017 o crime **não exige mais o dever de sigilo**, então o insider secundário também comete o crime do art. 27-D.

- **Repassar já é crime:** incorre na mesma pena quem **repassa** informação sigilosa sobre fato relevante a que teve acesso por causa do cargo ou de relação comercial, profissional ou de confiança com o emissor, **mesmo que não negocie**.

CASO

O diretor de uma companhia conta ao cunhado que a empresa será comprada. O cunhado compra ações antes do fato relevante. O diretor responde pelo repasse (art. 27-D, § 1º). O cunhado responde como insider secundário (art. 27-D, caput). Se o próprio diretor tivesse comprado, a pena dele seria aumentada em 1/3.

Conduta adequada × conduta criminosa e o dever de reportar

- **Adequado:** negociar com base em análise de informações públicas, respeitar períodos de vedação (*blackout*), registrar e justificar ordens, ter autorização da CVM antes de exercer atividade que a exija.
- **Criminoso:** negociar ou repassar informação privilegiada; simular negócios para mexer no preço; gerir recursos de terceiros sem autorização.
- **Omissão imprópria** (art. 13, § 2º, do Código Penal): quem tem o **dever de agir** (por lei, por ter assumido a responsabilidade de evitar o resultado, como o diretor de compliance, ou por ter criado o risco) e **podia agir**, mas fica inerte diante de um crime, pode responder pelo crime como se o tivesse praticado. Por isso, ao identificar indícios, o profissional deve reportar internamente e às autoridades (CVM, COAF, conforme o caso).

Penalidades administrativas da CVM (art. 11)

- Advertência; **multa**; inabilitação temporária, **até 20 anos**, para cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta ou de entidade que dependa de autorização da CVM; suspensão da autorização ou registro; inabilitação temporária, até 20 anos, para atividades reguladas; proibição temporária, até 20 anos, de praticar certas atividades ou operações; proibição temporária, até 10 anos, de atuar em uma ou mais modalidades de operação no mercado.

```
TETO DA MULTA DA CVM: O MAIOR ENTRE
R$ 50 milhões · 2× o valor da emissão ou operação irregular · 3× a vantagem
obtida ou a perda evitada · 2× o prejuízo causado aos investidores
```

Pegadinha
A CVM **não** aplica pena de prisão. Reclusão e detenção são penas criminais, impostas pelo Judiciário em ação do Ministério Público. A CVM aplica sanções administrativas e comunica os indícios de crime ao MP.

12.1.2 · O fundo no Código Civil (Lei da Liberdade Econômica, arts. 1.368-C a 1.368-F)

- **Natureza:** o fundo é uma **comunhão de recursos**, constituída sob a forma de **condomínio de natureza especial**, destinada a aplicar em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. **Não se aplicam** a ele as regras do condomínio geral do Código Civil (por exemplo, o direito de cada condômino pedir a divisão da coisa).
- **Quem regula:** a **CVM**. O registro do regulamento na CVM basta para dar publicidade e efeitos perante terceiros.

- **Fundos criados por lei específica** e regulados pela CVM seguem essas regras **no que couber**.

O regulamento pode prever	Detalhe
Responsabilidade do **cotista limitada** ao valor de suas cotas	Se um fundo que não tinha a limitação passa a tê-la, ela só vale para **fatos ocorridos depois** da mudança do regulamento
Responsabilidade dos **prestadores limitada** ao cumprimento dos deveres de cada um, **sem solidariedade**	Na avaliação, consideram-se os **riscos inerentes** aos mercados em que o fundo atua e a natureza de **obrigação de meio** dos serviços (o gestor não promete resultado)
Classes de cotas com direitos e obrigações distintos	Com possibilidade de **patrimônio segregado** por classe, que só responde pelas obrigações da própria classe

- **Quem responde pelas dívidas:** o próprio **fundo** responde diretamente pelas obrigações legais e contratuais que assume. Os prestadores de serviço **não respondem** por essas obrigações, mas respondem pelos **prejuízos que causarem com dolo ou má-fé**.
- **Sem patrimônio suficiente** (fundo com responsabilidade limitada): aplicam-se as regras de **insolvência civil** (arts. 955 a 965 do Código Civil).
- **Quem pode pedir a insolvência:** os **credores**, os **cotistas** (por deliberação própria, conforme o regulamento) ou a **CVM**.

Pegadinha
"Limitar a responsabilidade do prestador" não é blindagem total. Ele continua respondendo pelos prejuízos que causar com dolo ou má-fé e pelo descumprimento dos próprios deveres. O que acaba é a solidariedade automática entre os prestadores.

12.1.3 · Resolução CVM 21 (administração de carteiras)

- **Definição:** administração de carteiras é o exercício profissional de atividades ligadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos no mercado por conta do investidor.
- **Duas categorias de registro: gestor de recursos** (decide os investimentos) e **administrador fiduciário** (controla, processa e responde pela estrutura do fundo). Uma pessoa jurídica pode ter as duas.
- **O que o administrador de carteiras pode fazer:** gerir carteiras e fundos, administrar fundos (fiduciário) e **distribuir cotas dos fundos que administra ou gere**.

Registro de pessoa física	Registro de pessoa jurídica
Graduação em curso superior; **certificação aprovada pela CVM** (na prática, CGA ou CGE da ANBIMA para gestores), ou experiência profissional reconhecida pela CVM em caráter	Sede no Brasil e administração de carteiras no objeto social; **diretor estatutário responsável pela gestão** (registrado na CVM como PF); **diretor responsável por compliance** (cumprimento de regras e controles

excepcional; reputação ilibada; não estar inabilitado nem condenado por crimes financeiros, contra o mercado, lavagem etc.	internos); **diretor responsável por gestão de risco**, que pode ser o mesmo de compliance. Os diretores de compliance e risco **não podem** atuar na gestão

Site, conduta e vedações

- **Na internet, obrigatoriamente:** formulário de referência atualizado; código de ética; manual de regras, procedimentos e controles internos; política de gestão de risco; política de compra e venda de valores mobiliários por administradores, empregados e pela própria empresa; manual de precificação dos ativos; política de rateio e divisão de ordens entre carteiras.
- **Conduta:** boa-fé, transparência, diligência e lealdade com o cliente; buscar os objetivos de investimento do cliente; cumprir o contrato ou regulamento; **transferir ao cliente** qualquer benefício ou vantagem obtido por ser administrador (rebates, por exemplo); informar à CVM indícios de violação da regulação.
- **Vedações:** fazer **promessa de retorno** ou propaganda que garanta rentabilidade; atuar como contraparte das carteiras que administra (salvo exceções autorizadas); prestar fiança, aval ou coobrigação; contrair empréstimos em nome dos clientes (salvo exceções); negociar para **gerar corretagem ou rebate** (churning); mudar as características do serviço sem formalização prévia.

Controles internos, risco, segregação, fiduciário e distribuição

- **Controles internos (compliance):** regras e procedimentos escritos, testes periódicos e treinamento. O diretor de compliance entrega aos órgãos de administração, **até o último dia útil de abril**, um **relatório anual** sobre o ano civil anterior, com as conclusões dos exames, as deficiências e o cronograma para saná-las. O relatório fica à disposição da CVM.
- **Gestão de risco:** política escrita que permita monitorar, medir e ajustar permanentemente os riscos de cada carteira (mercado, liquidez, concentração, contraparte, crédito e operacional), com técnicas, periodicidade e responsáveis definidos, e relatórios de exposição para quem decide.
- **Segregação de atividades:** separar a gestão das demais atividades da empresa que gerem conflito (como intermediação e distribuição de outros produtos); controlar o acesso a informações confidenciais (*chinese wall*); regras de confidencialidade; treinamento; e segregação física e de sistemas quando necessária.
- **Administrador fiduciário:** responde pelos serviços de controle e processamento dos ativos, escrituração de cotas, auditoria e demais estruturas do fundo, e deve **fiscalizar os terceiros** que contratar.
- **Atuando como distribuidor** (só dos fundos que administra ou gere): passa a cumprir as regras de **cadastro e PLD** (Res. CVM 50), **suitability** (Res. CVM 30) e demais regras de distribuição, e indica um **diretor responsável** pela atividade.

Pegadinha
O diretor de gestão **não pode** acumular compliance nem risco. Já o diretor de compliance **pode** ser o mesmo de risco.

12.1.4 · Resolução CVM 175 (parte geral)

- **Estrutura: fundo** → **classes** (cada uma com **patrimônio segregado** e registro próprio) → **subclasses** (sem patrimônio próprio). Todas as classes pertencem à mesma categoria do fundo. Subclasses só podem diferir por **público-alvo**, **prazos e condições** de aplicação, amortização e resgate e **taxas**.
- **Constituição:** por deliberação conjunta dos **prestadores de serviços essenciais** (administrador e gestor), que aprovam o regulamento. O registro de funcionamento na CVM é **automático**, com o envio dos documentos pelo administrador.
- **Classe aberta** admite resgate. **Classe fechada** não admite: o investidor sai por negociação no mercado, amortização ou liquidação.
- **Responsabilidade limitada:** se o regulamento limita a responsabilidade do cotista ao valor subscrito, a classe ganha o sufixo "**Responsabilidade Limitada**". Sem essa previsão, os cotistas respondem por eventual PL negativo.

Termo	Significado
Cotas	Escriturais e nominativas, frações do patrimônio da classe. Valor da cota = PL da classe ÷ número de cotas
Emissão (classe aberta)	Pelo valor da cota do dia ou do dia seguinte à integralização, conforme o regulamento
Subscrição × integralização	Subscrição é o compromisso de comprar as cotas; integralização é o pagamento, em regra em dinheiro
Resgate	O cotista devolve as cotas e recebe o valor, seguindo os prazos de conversão e pagamento do regulamento
Amortização	Pagamento uniforme a todos os cotistas de parte do valor das cotas, **sem reduzir o número de cotas**
Informação privilegiada	É vedado negociar cotas em mercados organizados usando informação relevante não divulgada. A norma presume o uso quando quem negocia tinha a informação, e presume que diretores do gestor e do administrador a têm. O prestador que se afasta do fundo e negocia em até 3 meses também é presumido

Divulgação, comunicação e assembleias

- **Meio eletrônico é a regra:** o que a norma manda "enviar", "comunicar" ou "disponibilizar" deve estar acessível aos cotistas por meio eletrônico, e a obrigação se cumpre na data em que a informação fica acessível. O regulamento pode prever envio físico a quem pedir, dizendo quem paga o custo.
- **Manifestações do cotista** ("atestado", "ciência", "concordância") podem ser eletrônicas, desde que o procedimento esteja no regulamento, seja verificável e fique armazenado pelo administrador.
- **Fato relevante:** o administrador divulga imediatamente qualquer fato que possa influir no preço das cotas ou na decisão de investir.

•	**Assembleia geral**	**Assembleia especial**
Quem é convocado	**Todos os cotistas do fundo**	Só os cotistas de **uma classe ou subclasse**
Matérias	Comuns a todas as classes (ex.: alteração da parte geral do regulamento, demonstrações contábeis do fundo)	De interesse exclusivo da classe ou subclasse

```
REGRAS-CHAVE DA ASSEMBLEIA
Convocação com 10 dias de antecedência, no mínimo · instala-se com qualquer
número de cotistas
Deliberação por maioria dos votos dos presentes (o regulamento pode exigir quórum
qualificado)
Podem convocar: prestadores essenciais ou cotistas com 5% das cotas · resumo das
decisões em até 30 dias
Não votam: prestadores de serviço, seus sócios, diretores e empregados, partes
relacionadas e cotistas em conflito
```

Prestadores essenciais, remuneração e vedações

	Administrador (fiduciário)	**Gestor**
Função	Administração do fundo	Gestão da carteira: negociar ativos, observar limites de composição e concentração, gerir liquidez, exercer o direito de voto
Contrata em nome do fundo	Tesouraria e controle e processamento dos ativos; escrituração das cotas; auditoria independente	Intermediação; **distribuição de cotas**; consultoria; agência de rating; formador de mercado; cogestão
Remuneração	**Taxa de administração**	**Taxa de gestão** (e taxa de performance, quando houver)

- Além delas, há a **taxa máxima de distribuição** (para os distribuidores) e as taxas de ingresso e de saída, pagas pelo cotista à classe.
- **Vedações aos prestadores essenciais, em nome do fundo:** receber depósito em conta corrente; contrair ou conceder empréstimos (salvo exceções); vender cotas à prestação; **garantir rendimento predeterminado**; usar recursos da classe para pagar seguro contra perdas dos cotistas; praticar atos de liberalidade.
- **Conduta:** os prestadores respondem por seus próprios atos e omissões, cada um na sua esfera. É vedado ao gestor receber vantagem que comprometa sua independência e é vedado repassar informação relevante não divulgada.
- **Carteira:** o patrimônio deve estar aplicado nos ativos previstos no regulamento e nas regras da categoria. Uma classe não pode investir em cotas de outra classe do mesmo fundo.
- **Desenquadramento passivo:** o gestor não é punido quando o limite é rompido por fatos alheios à sua vontade. Se o desenquadramento durar **15 dias úteis consecutivos**, ele envia explicações à CVM e informa o reenquadramento assim que ocorrer.

Classes restritas, exclusivas e previdenciárias

Classe	Definição	Consequência
Restrita	Destinada exclusivamente a **investidores qualificados e profissionais**	Mais flexibilidade: integralizar e resgatar em ativos, resgate só em datas definidas, cobrar taxas por qualquer critério, prestar garantias, subclasses com direitos econômicos e políticos distintos
Exclusiva	Um único investidor profissional, ou cotistas com vínculo societário familiar ou vinculados por interesse único e indissociável	A própria classe é considerada investidor profissional
Previdenciária (art. 116)	Para recursos de entidades abertas ou fechadas de previdência, RPPS, planos de previdência aberta e seguros de pessoas (regras do CNSP) e FAPI	Indica no cadastro da CVM a condição de previdenciária e o plano a que está vinculada, e segue também as regras do CMN para aquele investidor

Encargos

Encargos são despesas que podem ser debitadas diretamente da classe, fora das taxas dos prestadores essenciais. Exemplos: tributos sobre os ativos; registro e publicação de documentos; correspondência aos cotistas; **auditor independente**; corretagens e emolumentos; honorários advocatícios na defesa do fundo; despesas de assembleia; liquidação, registro e custódia; câmbio; as próprias taxas de administração, gestão e máxima de distribuição; formador de mercado; agência de rating. Qualquer despesa **não listada** como encargo corre por conta do prestador essencial que a contratou.

Patrimônio líquido negativo e insolvência da classe

Responsabilidade do cotista	O que acontece com o PL negativo
Ilimitada	Os **cotistas cobrem** o PL negativo com novos aportes (sem prejuízo da responsabilidade do prestador que agiu com dolo ou má-fé)
Limitada	**Na hora:** fechar para resgates e não amortizar; não aceitar novas subscrições; avisar o gestor; divulgar fato relevante; cancelar resgates pendentes. **Em até 20 dias:** elaborar com o gestor um plano de resolução e convocar assembleia (em até 2 dias úteis após o plano). **Se o plano não for aprovado,** os cotistas escolhem: aportar recursos; cindir, fundir ou incorporar a classe; liquidá-la (se não restarem obrigações); ou mandar o administrador pedir a insolvência

- Se a assembleia não se instalar ou não decidir, o **administrador deve pedir a declaração judicial de insolvência** da classe.
- A **CVM** também pode pedir a insolvência quando o PL negativo ameaçar o funcionamento do mercado ou a integridade do sistema financeiro.

Pegadinha
Com responsabilidade limitada, o cotista não é chamado a cobrir o rombo, e é justamente por isso que a classe pode acabar em insolvência. Com responsabilidade ilimitada, o rombo é coberto pelos cotistas.

12.1.5 · Resolução CVM 160 (ofertas públicas)

Tema	Regra
Registro e dispensa	Toda oferta pública a investidores no Brasil precisa de registro na CVM (rito **automático** ou **ordinário**) ou de dispensa. A CVM pode **dispensar o registro ou alguns requisitos** conforme as características da oferta, o interesse público e a proteção ao investidor. Algumas ofertas nem se sujeitam à norma (ex.: lote único e indivisível para um único investidor)
Lote adicional	A critério do ofertante, sem novo registro: até **25%** da quantidade inicial (limite dispensado em ofertas só para profissionais)
Lote suplementar	Opção outorgada aos **coordenadores** para **estabilização de preços**: até **15%** da quantidade inicial, nas mesmas condições e preço
Distribuição parcial	Só se prevista, com montante mínimo. Se o mínimo não for atingido (ou se não houver previsão e faltar colocar), a oferta é cancelada e os valores são **devolvidos** aos investidores. O investidor pode condicionar sua adesão
Instituições intermediárias	A oferta precisa de ao menos um **coordenador** registrado. O **coordenador líder** conduz a oferta com diligência. Os demais participantes do consórcio devem integrar o sistema de distribuição
Prospecto e lâmina	Prospecto com as informações completas. **Lâmina** que resume as características essenciais e os principais **fatores de risco**, de forma consistente com o prospecto
Consulta de viabilidade	Mesmo antes do protocolo, permite-se consulta **sigilosa** a potenciais **investidores profissionais**, sem vincular as partes e com compromisso de sigilo
Coleta de intenções e reservas	O *bookbuilding* (coleta de intenções para formar preço) só começa após o aviso ao mercado. Reservas são admitidas nas condições da norma e não se confundem com o *bookbuilding*
Conflito de interesses	Ofertante e consórcio não negociam valores mobiliários do emissor durante a oferta. Com excesso de demanda **superior a 1/3**, é vedada a colocação para **pessoas vinculadas** (com exceções, como o formador de mercado)
Material publicitário	**Não depende de aprovação prévia** da CVM, mas é enviado a ela em até 1 dia útil após o uso. Deve dizer que é material publicitário, advertir que o investimento tem risco e indicar o prospecto ("Leia o prospecto antes de aceitar a oferta…")
Período de distribuição	Subscrição em no máximo **180 dias** do anúncio de início

Veracidade	O **ofertante** responde pela suficiência, veracidade, precisão, consistência e atualidade das informações; o coordenador líder deve agir com diligência para assegurá-las

Pegadinha
Adicional = 25%, decidido pelo **ofertante**. Suplementar = 15%, outorgado aos **coordenadores** para estabilização. A prova adora trocar os dois.

12.1.6 · Resolução CMN 4.994/22 (EFPC, fundos de pensão)

Segmento	Limite por plano	Exemplos
Renda fixa	até 100%	Títulos públicos federais até 100%; ativos de bancos e de companhias abertas até 80%; FIDC, CCB, CRA e outros até 20%
Renda variável	até 70%	Ações em segmento especial de governança até 70%; demais ações até 50%; BDR e ETF internacionais até 10%; ouro até 3%
Estruturado	até 20%	FIP, multimercados (até 15%), COE e outros
Imobiliário	até 20%	FII, CRI e CCI
Operações com participantes	até 15%	Empréstimos e financiamentos imobiliários aos participantes
Exterior	até 10%	Fundos de investimento no exterior, BDR etc.

```
LIMITES POR EMISSOR E DE CONCENTRAÇÃO
Por emissor (% dos recursos do plano): Tesouro Nacional 100% · instituição financeira bancária 20% · demais emissores 10%
Concentração (todos os recursos da EFPC): até 25% do PL de uma mesma IF, FIDC, FII, ETF ou fundo estruturado · até 25% do capital votante de uma companhia · até 15% de FIP e fundos no exterior
```

- **Empréstimo de valores mobiliários:** permitido, conforme regras do CMN e da CVM. Os ativos emprestados continuam contando nos limites.
- **Derivativos:** só com avaliação prévia de risco, controles adequados, registro em bolsa ou balcão organizado e contraparte central. Depósito de margem até **15%** e prêmios de opções pagos até **5%**. Nada de posição a descoberto ou com perda ilimitada.
- **Fundos — ativo final × consolidação:** em regra, as aplicações em fundos são **consolidadas** com as diretas (*look-through*): olha-se o que o fundo tem dentro. Alguns fundos são tratados como **ativo final**, contando pela cota: FIDC, FII, ETF, fundos estruturados e certos fundos no exterior.
- **Desenquadramento passivo** (valorização, bonificação, resgate em fundo, reorganização etc.): **não é infração**. O excesso deve ser eliminado em até **2 anos**, e é vedado fazer novas aplicações que o agravem. Contraste com a Res. CVM 175, em que o gestor de um fundo que fica 15 dias úteis desenquadrado se explica à CVM.
- **Vedações:** operações entre planos da mesma EFPC (salvo exceções); conceder crédito (fora das operações com participantes); títulos de pessoas físicas ou de sociedades

limitadas; ações de companhias fechadas ou fora de mercado organizado (salvo exceções); derivativos a descoberto ou com perda ilimitada; **day trade** (salvo exceções); prestar fiança ou aval; aplicar em ativos virtuais. Um fundo cujo público é EFPC precisa respeitar essas vedações para poder receber o dinheiro dela.

12.1.7 · Resolução CMN 4.963/21 (RPPS)

- **Política anual de investimentos:** aprovada pelo órgão superior do RPPS **antes do início de cada exercício**, com modelo de gestão, estratégia de alocação, meta de rentabilidade (atrelada à meta atuarial), limites por segmento, critérios de seleção de gestores e de precificação, e controle de riscos.
- **Atenção:** a 4.963 foi substituída pela Res. CMN 5.272/2025, em vigor desde fevereiro de 2026. O programa da CFG ainda cita a 4.963, que é a base desta apostila.

Segmento	Limite (sem Pró-Gestão)	Fundos típicos
Renda fixa	até 100%	Títulos públicos federais e fundos 100% títulos públicos (100%); fundos de renda fixa em geral (60%); ativos de bancos (20%); FIDC sênior e crédito privado (5%)
Renda variável	até 30%	Fundos de ações e ETFs de ações
Exterior	até 10%	Fundos de investimento no exterior e BDR
Estruturados	até 15%	Multimercados, FIP e fundos de ações mercado de acesso
Fundos imobiliários	até 5%	FII
Empréstimos consignados	até 5%	Aos segurados

```
LIMITES GERAIS DA GESTÃO DO RPPS
Cotas de um mesmo fundo: até 20% dos recursos do RPPS (exceto fundos 100% títulos públicos)
Participação no fundo: até 15% do PL do fundo (5% em FIDC e crédito privado)
Gestora: o total do RPPS sob uma mesma gestora até 5% dos recursos de terceiros que ela gere
Quanto maior o nível no Pró-Gestão (certificação de boa gestão), maiores os limites
```

12.1.8 · Previdência privada aberta: FIE, PGBL e VGBL

- **Classe previdenciária** (art. 116 da Res. CVM 175): é o veículo usado para montar os **FIEs**, que seguem também as regras do CNSP e do CMN.
- **FIE** (Fundo de Investimento Especialmente Constituído): fundo aberto cujos únicos cotistas são, direta ou indiretamente, **seguradoras e entidades abertas de previdência (EAPC)**. Recebe os recursos de PGBL e VGBL durante o diferimento.

Veículo	Quem pode ser cotista
FIE Tipo I	Somente seguradoras e EAPC
FIE Tipo II	Somente FIEs Tipo I
FIFE	Fundo que recebe recursos de FIEs; só FIEs são cotistas. Para os limites, o FIE soma a própria carteira e a dos FIFEs em que investe

	PGBL	VGBL
Natureza	Plano de **previdência complementar aberta**	**Seguro de pessoas** com cobertura por sobrevivência
Remuneração no diferimento	Rentabilidade dos FIEs, **sem garantia mínima**, na modalidade de contribuição variável	
Dedução no IR	Contribuições dedutíveis até **12% da renda bruta tributável** (declaração completa)	Não dedutível
IR no resgate	Sobre o **valor total** resgatado	Só sobre os **rendimentos**
Subtipos (Res. CNSP 349 e 348)	PGBL, **PGBL Programado** (pagamentos financeiros programados no diferimento), PRGP, PRSA, PAGP, PRI e PDR	VGBL, **VGBL Programado** e os equivalentes VRGP, VRSA, VAGP, VRI e VDR

As Res. CNSP 348 e 349 foram revogadas em 2024 (pelas Res. CNSP 464 e 463), mas são as citadas no programa. Siglas: R = remuneração garantida, A = atualização garantida, P = performance, RI = renda imediata, DR = desempenho referenciado.

FIE pela Res. CMN 4.993/22 (Anexo)	Renda fixa	Renda variável	Imóveis	Câmbio	Outros
Planos abertos e seguros com sobrevivência, no diferimento	100%	70%	20%	20%	20%
FIE para Participantes Qualificados (exclusivo desse público)	100%	100%	40%	40%	40%

- **Outras regras para FIEs:** limites por emissor (União 100%; fundos 49%; instituição financeira 25%; companhia aberta 15%; FIDC, FII e FIP 10%; demais 5%); derivativos só sem alavancagem (perda limitada ao PL, sem venda de opção a descoberto, com contraparte central), com margem até 15% e prêmios até 5% do PL; vedação a ativos emitidos pela própria seguradora ou partes relacionadas.

12.1.9 · Resolução CVM 30 (investidor profissional e qualificado)

Investidor profissional	Investidor qualificado
Instituições financeiras; seguradoras e sociedades de capitalização; EAPC e EFPC; fundos de investimento; clubes geridos por administrador autorizado; administradores de carteira, analistas, consultores e assessores autorizados pela CVM, **quanto aos recursos próprios**; investidores não residentes; PF ou PJ com **mais de R$ 10 milhões** em aplicações financeiras que atestem essa condição por escrito	Todo investidor profissional; PF ou PJ com **mais de R$ 1 milhão** em aplicações financeiras que atestem essa condição por escrito; pessoas aprovadas em exames ou com certificações aceitas pela CVM para registro de assessor, gestor, analista ou consultor, quanto aos recursos próprios; clubes geridos por cotistas qualificados

- **RPPS** só é profissional ou qualificado se reconhecido como tal pela regulamentação do Ministério da Previdência.

CLASSIFIQUE

Ana tem R$ 3 milhões aplicados e assina a declaração: **qualificada**. Bruno tem a CGA mas não é registrado na CVM: **qualificado**. Carla é gestora autorizada pela CVM, investindo recursos próprios: **profissional**. Uma fundação de previdência (EFPC): **profissional**.

Pegadinha
Ter certificação (CPA-20, CEA, CGA) torna a pessoa **qualificada**. Ser **registrado** na CVM como gestor, analista, consultor ou assessor torna **profissional**, mas só para os recursos próprios.

12.1.10 · Resolução CVM 62 (ilícitos de mercado)

- **Tipologia aberta:** a norma define os ilícitos por conceitos amplos e não fecha uma lista de condutas. Novas práticas (por exemplo, com algoritmos) podem se encaixar nos conceitos, o que obriga o profissional a se **atualizar** sempre.

Ilícito	O que é	Objetivo vedado
Condições artificiais de demanda, oferta ou preço	Negociações em que o participante, por ação ou omissão dolosa, altera o fluxo de ordens de compra ou venda	Criar uma demanda, oferta ou preço que não existe de verdade
Manipulação de preços	Processo ou artifício destinado a elevar, manter ou baixar a cotação	Induzir terceiros a comprar ou vender
Operação fraudulenta	Uso de ardil ou artifício para induzir ou manter terceiros em erro	Obter vantagem patrimonial ilícita
Prática não equitativa	Conduta que coloca uma das partes em posição indevida de desequilíbrio ou desigualdade	Tirar proveito da posição privilegiada

Exemplo notório	Como funciona

Spoofing	Inserir ofertas relevantes **sem intenção de executá-las**, para induzir os outros a negociar, e cancelá-las em seguida
Layering	Variação do spoofing: **várias ofertas em camadas** de preço num lado do livro para pressionar o preço, executando no outro lado
Money pass	Transferir dinheiro entre comitentes por meio de negócios com **resultado combinado** (ex.: opções ilíquidas a preços fora do mercado). É operação fraudulenta
Manipulação de benchmark	Negociar para distorcer um índice ou preço de referência (fechamento, Ptax, taxas de juros) e lucrar com posições atreladas a ele
Churning	**Giro excessivo** da carteira do cliente para gerar corretagem ou rebate. Prática não equitativa
Insider trading	Negociar com informação relevante não divulgada (regulado pela Res. CVM 44 e crime pelo art. 27-D)
Front running	Negociar **antes** de uma ordem de cliente ou fundo que se sabe que vai mexer no preço, para lucrar com ela. Prática não equitativa

12.1.11 · Regulação e autorregulação ASG

Norma	Assunto
Res. CMN 4.943/21	Inclui os riscos **social, ambiental e climático** na estrutura de gerenciamento de riscos das instituições financeiras (alterando a Res. 4.557)
Res. CMN 4.944/21	O mesmo para as instituições com estrutura simplificada de gestão de riscos (segmento S5)
Res. CMN 4.945/21	**PRSAC**: Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática que as instituições do SFN devem ter e implementar
Res. BCB 139/21	Divulgação do **Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (GRSAC)**, na linha do TCFD
IN BCB 153/21	As **tabelas padronizadas** do relatório GRSAC
Res. CMN 4.661/18	Norma de EFPC (antecessora da 4.994) que passou a pedir que se considerem, **sempre que possível**, os aspectos ASG na análise de riscos
Res. CVM 59/21, alterada pela Res. CVM 87/22	Informações ASG no **formulário de referência** das companhias abertas, no modelo "pratique ou explique"

Pegadinha
As normas do CMN e do BCB miram as **instituições financeiras** (risco e política

socioambiental). As da CVM miram a **transparência** ao investidor (formulário de referência e, nos fundos, a vedação a denominações ASG sem lastro na política de investimento).

12.2

Compliance e PLD/FT

A função que garante que a gestora cumpre as regras, administra conflitos de interesse e não é usada para lavar dinheiro ou financiar o terrorismo.

Compliance nas gestoras e administradoras (Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros)

- A função de **compliance é obrigatória**, com **diretor responsável**, estrutura compatível com o porte e a complexidade da instituição, e **independência** e autonomia em relação às áreas de negócio (o diretor de compliance não pode ser o de gestão).
- Ela mantém as políticas por escrito, monitora seu cumprimento, conduz testes e treinamentos e reporta à alta administração, inclusive por meio do relatório anual de controles internos.

Segregação e conflitos de interesse: ações recomendadas

- Segregar funções e áreas que geram conflito (gestão × distribuição, tesouraria, banco de investimento), com **controle de acesso** a informações e sistemas (*chinese wall*).
- **Política de investimentos pessoais** dos colaboradores, com pré-aprovação, períodos de vedação e lista restrita.
- **Política de rateio e divisão de ordens** justa entre carteiras e regras para operações entre fundos da mesma casa.
- Regras sobre presentes, entretenimento e *soft dollar*; **divulgar** aos clientes os conflitos que não puderem ser eliminados; termo de confidencialidade e treinamento periódico.

Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro)

- **Crime (Cap. I): ocultar ou dissimular** a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de **infração penal**. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e multa. Desde a Lei 12.683/2012, **qualquer infração penal** pode ser o crime antecedente.
- **Etapas típicas:** colocação (o dinheiro entra no sistema), ocultação ou estratificação (camadas de operações para apagar o rastro) e integração (o dinheiro volta com aparência lícita).
- **Pessoas sujeitas (Cap. V):** quem capta, intermedeia ou aplica recursos de terceiros; quem custodia, emite, distribui, liquida, negocia, intermedeia ou **administra títulos e valores mobiliários**. **Gestores e administradores de fundos estão incluídos.**
- **Identificação e registros (Cap. VI):** identificar os clientes e manter o cadastro atualizado; registrar todas as transações; ter políticas e controles proporcionais ao porte; cadastrar-se no COAF; **guardar por no mínimo 5 anos** a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação.
- **Comunicação (Cap. VII):** dar especial atenção às operações com indícios de lavagem e comunicá-las ao **COAF**, **sem dar ciência ao cliente**. A comunicação de boa-fé não gera responsabilidade civil ou administrativa e não fere o sigilo bancário (LC 105/2001).

```
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (CAP. VIII, ART. 12)
Advertência · multa até o maior entre 2× o valor da operação, 2× o lucro obtido
ou que seria obtido, ou R$ 20 milhões
Inabilitação de até 10 anos para cargo de administrador · cassação ou suspensão
da autorização para funcionar
```

Resolução CVM 50 (PLD/FT no mercado de valores mobiliários)

- **Âmbito:** todos que atuam no mercado de valores mobiliários (intermediários, administradores, **gestores**, custodiantes, consultores etc.). A finalidade é prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
- **Abordagem baseada em risco (ABR):** política de PLD/FT aprovada pela alta administração e **avaliação interna de risco** que classifica por risco (no mínimo baixo, médio e alto) os **clientes**, **produtos e serviços**, **canais de distribuição** e ambientes de negociação, além dos **funcionários e prestadores de serviços relevantes**. Mais risco, mais diligência.
- **Diretor estatutário de PLD**, que elabora o **relatório anual de avaliação interna de risco** (até o último dia útil de abril) para a alta administração.
- **Cadastro:** identificação do cliente e do **beneficiário final** (a pessoa natural por trás da estrutura), atualizado periodicamente conforme o risco. **Registros** de todas as operações.
- **Conservação:** cadastros e registros por no mínimo **5 anos**.
- **Monitoramento e comunicação:** monitorar as operações atípicas; concluída a análise que confirma o indício, comunicar ao **COAF em até 24 horas**, sem avisar o cliente. Se nada houve no ano, enviar a **declaração anual de não ocorrência** até o último dia útil de abril.
- **Sanções do CSNU:** cumprir **imediatamente e sem aviso prévio** ao sancionado as ordens de **indisponibilidade de ativos** do Conselho de Segurança da ONU (Lei 13.810/2019), comunicando CVM, Ministério da Justiça e COAF.

Pessoa Exposta Politicamente (PEP)

- Agentes públicos que ocupam ou ocuparam nos **últimos 5 anos** cargos relevantes: mandatos eletivos federais; ministros de Estado; presidentes e diretores de autarquias, fundações e estatais federais; membros dos tribunais superiores, do CNJ e do CNMP; PGR e chefes do Ministério Público; membros do TCU; presidentes e tesoureiros nacionais de partidos; governadores, secretários estaduais, deputados estaduais, presidentes de tribunais estaduais; prefeitos, vereadores e secretários municipais, entre outros. Também PEPs estrangeiros e dirigentes de organizações internacionais.
- **Familiares** (parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau, cônjuge, companheiro e enteados) e **estreitos colaboradores** recebem diligência reforçada.

> **CASO: O QUE A GESTORA DEVE FAZER**
>
> Um novo cliente PJ, de estrutura societária complexa com *offshore*, quer aplicar R$ 30 milhões e pede pressa. Ações: identificar o beneficiário final; checar se há PEP e listas restritivas (inclusive do CSNU); classificar como alto risco; pedir origem dos recursos; aprovação da alta administração; monitoramento reforçado. Se surgirem indícios depois da análise, comunicar ao COAF em 24 horas, sem avisar o cliente.

Pegadinha
Comunicar ao COAF **não** exige certeza do crime: bastam indícios. E é proibido avisar o cliente (*tipping off*).

12.3

Tributação de ações (mercado à vista)

Quanto de imposto sai do ganho com ações, para o investidor residente e para o estrangeiro.

Item	Pessoa física residente
Imposto	IR sobre o **ganho líquido**. IOF não incide na compra e venda de ações em bolsa
Fato gerador	A **alienação** com ganho, apurado **mensalmente**
Base de cálculo	Valor de venda − custo médio de aquisição (com corretagem e emolumentos), menos prejuízos a compensar
Alíquota	**15%** em operações comuns (swing trade) · **20%** em day trade
IRRF ("dedo-duro")	**0,005%** do valor de venda nas operações comuns · **1%** do ganho no day trade. É descontado do DARF
Pagamento	DARF pelo próprio investidor até o **último dia útil do mês seguinte**
Isenção	Vendas totais de ações no mercado à vista de até **R$ 20 mil no mês** (operações comuns). Não vale para day trade
Prejuízos	Compensáveis sem prazo: operações comuns com operações comuns, day trade só com day trade

- **Pessoa jurídica:** o ganho entra na apuração do IRPJ e da CSLL (lucro real ou presumido); não há isenção dos R$ 20 mil.
- **Proventos:** juros sobre capital próprio têm IR de 15% na fonte. Dividendos eram isentos; a Lei 15.270/2025 criou, a partir de 2026, retenção de 10% sobre dividendos acima de R$ 50 mil por mês pagos pela mesma empresa à mesma pessoa física, e de 10% para não residentes. Confira qual versão a prova cobra.
- **Não residente** que investe pelas regras do CMN e da CVM (o antigo "investidor 4.373") e **não está em paraíso fiscal**: ganhos em operações em **bolsa são isentos** de IR. Se for de **paraíso fiscal** (jurisdição de tributação favorecida), é tributado como residente.

CÁLCULOS

Swing trade: em junho, a PF vende R$ 50.000 em ações com custo médio de R$ 42.000. Ganho de 8.000 × 15% = 1.200. IRRF = 0,005% × 50.000 = 2,50. **DARF = 1.197,50.**

Isenção: em maio vendeu só R$ 18.000, com lucro de R$ 4.000. As vendas do mês ficaram abaixo de R$ 20 mil, então o ganho é **isento**.

Day trade: ganho de R$ 2.000 × 20% = 400. IRRF = 1% × 2.000 = 20. **DARF = 380.**

Compensação: se a PF tinha prejuízo de R$ 3.000 em operações comuns, o swing trade acima paga 15% × (8.000 − 3.000) = 750, menos 2,50 = 747,50.

Pegadinha
Os R$ 20 mil são de **vendas** no mês (o volume alienado), não de lucro. Quem vendeu R$ 25 mil com R$ 500 de lucro paga IR; quem vendeu R$ 19 mil com R$ 5 mil de lucro, não.

12.4

Tributação de títulos públicos e privados de renda fixa

A tabela regressiva, o IOF dos primeiros 30 dias, as isenções e o tratamento do estrangeiro.

Item	Regra
Impostos	**IR** sobre o rendimento e **IOF** nos resgates em menos de 30 dias
Fato gerador	Resgate, venda, vencimento ou **pagamento de cupom**
Base de cálculo	Rendimento = valor de resgate ou venda − valor aplicado (descontado o IOF, quando houver)
Responsável	Retenção na fonte pela instituição (no Tesouro Direto, o agente de custódia). Para a PF, a retenção é **definitiva**

```
TABELA REGRESSIVA DE IR (PRAZO DESDE A APLICAÇÃO)
até 180 dias: 22,5% · de 181 a 360 dias: 20% · de 361 a 720 dias: 17,5% · acima de 720 dias: 15%
IOF: alíquota regressiva sobre o rendimento, de 96% no 1º dia a 0% a partir do 30º dia
```

- **Cupons:** cada pagamento de cupom é tributado pela alíquota correspondente ao prazo decorrido desde a aplicação.
- **Isentos de IR para pessoa física:** LCI, LCA, CRI, CRA, CPR, LIG e **debêntures incentivadas** de infraestrutura (Lei 12.431). Para pessoa jurídica, esses títulos são tributados.
- **Pessoa jurídica:** mesma tabela regressiva na fonte, mas o IR retido é **antecipação**, compensada no IRPJ (lucro real ou presumido). Os rendimentos também entram na base da CSLL.
- **Não residente** (pelas regras do CMN e da CVM, fora de paraíso fiscal): **títulos públicos federais com alíquota zero**; debêntures incentivadas também com alíquota zero; demais títulos privados com **15%**. Se for de paraíso fiscal, segue as regras do residente.

CÁLCULOS

CDB, 400 dias: aplicou R$ 10.000 e resgatou R$ 11.200. Rendimento de 1.200 × 17,5% = 210. Líquido: R$ 10.990.

CDB, 200 dias: mesmo rendimento de 1.200 × 20% = **240**.

LCA, 400 dias, PF: isenta. Para empatar com o CDB de 17,5%, a LCA precisa render 82,5% do CDB (1 − 0,175).

Estrangeiro (fora de paraíso fiscal) em NTN-B: alíquota zero. Em debênture comum: 15%.

Pegadinha
O prazo da tabela regressiva conta da **data da aplicação**, não do vencimento do título. E o IOF entra antes: o IR incide sobre o rendimento já descontado do IOF.

Simulado · 93 questões

1. [12.1] Pela Lei 6.385/76, NÃO é valor mobiliário:

A) Debênture
B) Contrato derivativo
C) Cota de fundo de investimento
D) Título da dívida pública federal

2. [12.1] Um título ou contrato de investimento coletivo é valor mobiliário quando:

A) Tiver prazo superior a um ano
B) For emitido por instituição financeira
C) For registrado em cartório
D) For ofertado publicamente e gerar direito de participação, parceria ou remuneração cujos rendimentos vêm do esforço do empreendedor ou de terceiros

3. [12.1] Pela Lei 6.385, definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários compete:

A) Ao Conselho Monetário Nacional
B) À ANBIMA
C) À CVM
D) À B3

4. [12.1] Caracteriza emissão pública de valores mobiliários, nos termos da Lei 6.385:

A) A transferência de ações por herança
B) A venda negociada privadamente a um único investidor conhecido
C) A procura de subscritores por meio de empregados, agentes ou corretores, ou o uso de prospectos e anúncios dirigidos ao público
D) A doação de ações a um filho

5. [12.1] Segundo a Lei 6.385, a autorização prévia da CVM para administração de carteiras alcança a gestão profissional de recursos entregues ao administrador:

A) Com autorização para que ele compre ou venda valores mobiliários por conta do cliente
B) Apenas acima de R$ 10 milhões
C) Somente de clientes pessoa jurídica
D) Somente quando houver taxa de performance

6. [12.1] Para configurar o crime de manipulação do mercado (art. 27-C), além das operações simuladas ou manobras fraudulentas para alterar cotação, preço ou volume, é preciso:

A) Que a operação ocorra no balcão
B) Que o agente seja administrador da companhia
C) Que o prejuízo comprovado supere R$ 1 milhão
D) O fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou de causar dano a terceiros

7. [12.1] Um analista ouve, num restaurante, diretores comentando uma aquisição não divulgada e compra ações da empresa-alvo. Pela Lei 6.385, após a Lei 13.506/2017:

A) Não há crime, porque ele não tinha dever de sigilo
B) Comete manipulação de mercado

C) Pode responder pelo crime de uso indevido de informação privilegiada (insider secundário), porque o tipo não exige mais dever de sigilo

D) Só haveria crime se ele fosse administrador

8. [12.1] No crime de uso indevido de informação privilegiada, a pena é aumentada em 1/3 quando o agente:

A) Usa informação de que deva manter sigilo (insider primário)

B) Tem lucro inferior a R$ 100 mil

C) Negocia por meio de fundo de investimento

D) É investidor estrangeiro

9. [12.1] O diretor financeiro de uma companhia conta a um amigo um fato relevante ainda não divulgado. Nenhum dos dois negocia. O diretor:

A) Incorre na mesma pena do insider, por repassar informação sigilosa de fato relevante obtida em razão do cargo

B) Só responde se o amigo lucrar

C) Não cometeu crime, porque ninguém negociou

D) Comete exercício irregular de profissão

10. [12.1] Uma pessoa gere, de graça, as carteiras de ações de vários amigos, decidindo as compras e vendas, sem autorização da CVM. Pela Lei 6.385:

A) Configura o crime de exercício irregular de atividade (art. 27-E), ainda que a título gratuito

B) É manipulação de mercado

C) Há apenas infração ao Código ANBIMA

D) Não há ilícito, pois a atividade é gratuita

11. [12.1] O diretor de compliance de uma gestora descobre que um operador está manipulando preços e decide não fazer nada. Do ponto de vista penal, ele:

A) Só responde se tiver lucrado

B) Só pode ser advertido pela ANBIMA

C) Pode responder por omissão imprópria, pois tinha o dever de agir e podia evitar o resultado

D) Não responde, pois não praticou a conduta

12. [12.1] NÃO é penalidade que a CVM pode aplicar em processo administrativo sancionador:

A) Reclusão

B) Multa

C) Inabilitação temporária de até 20 anos

D) Advertência

13. [12.1] A multa aplicada pela CVM pode chegar ao maior entre os seguintes valores:

A) R$ 500 mil ou 50% da operação

B) 10% do patrimônio do infrator

C) R$ 1 milhão, sem alternativas

D) R$ 50 milhões, 2× o valor da emissão ou operação irregular, 3× a vantagem obtida ou perda evitada, ou 2× o prejuízo causado aos investidores

14. [12.1] Pelo Código Civil, com as regras da Lei da Liberdade Econômica, o fundo de investimento é:

A) Uma pessoa física equiparada

B) Uma sociedade anônima de capital fechado

C) Um consórcio de investidores

D) Uma comunhão de recursos constituída como condomínio de natureza especial, à qual não se aplicam as regras do condomínio geral

15. [12.1] Pelo Código Civil, a competência para disciplinar os fundos de investimento é:

A) Da ANBIMA

B) Do Banco Central

C) Da CVM

D) Do CMN

16. [12.1] Um fundo que não limitava a responsabilidade dos cotistas altera o regulamento para limitá-la ao valor das cotas. A limitação alcança:

A) Todos os fatos, inclusive os anteriores à mudança

B) Somente as dívidas trabalhistas

C) Somente os fatos ocorridos depois da mudança do regulamento

D) Nenhum fato até nova aprovação da CVM

17. [12.1] Pelo art. 1.368-E do Código Civil, os prestadores de serviços do fundo:

A) Não respondem pelas obrigações do fundo, mas respondem pelos prejuízos que causarem com dolo ou má-fé

B) Respondem solidariamente por todas as obrigações do fundo

C) Nunca respondem por nada

D) Respondem só perante a ANBIMA

18. [12.1] Na avaliação da responsabilidade dos prestadores de serviço do fundo, o Código Civil manda considerar:

A) O resultado do fundo no ano

B) Os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo e a natureza de obrigação de meio dos serviços

C) O porte do prestador

D) A opinião da maioria dos cotistas

19. [12.1] Pelo Código Civil, a insolvência de um fundo com responsabilidade limitada pode ser requerida judicialmente:

A) Somente pelo Ministério Público

B) Pelos credores, pelos cotistas (por deliberação própria, conforme o regulamento) ou pela CVM

C) Somente pelo Banco Central

D) Somente pelo administrador

20. [12.1] O registro de administrador de carteiras na CVM (Res. CVM 21) pode ser feito nas categorias:

A) Gestor de recursos e administrador fiduciário

B) Consultor e analista

C) Custodiante e escriturador

D) Gestor e distribuidor

21. [12.1] Sobre os diretores de uma gestora pessoa jurídica registrada pela Res. CVM 21, é correto afirmar:

A) O diretor de gestão pode acumular o compliance
B) O diretor de risco é dispensado se a gestora tiver menos de 10 fundos
C) Basta um único diretor para todas as funções
D) Deve haver diretor responsável pela gestão e diretor(es) de compliance e de risco, que podem ser a mesma pessoa, sem acumular a gestão

22. [12.1] NÃO precisa estar no site do administrador de carteiras, pela Res. CVM 21:

A) Relação nominal dos cotistas e de seus saldos
B) Código de ética
C) Formulário de referência
D) Política de rateio e divisão de ordens

23. [12.1] Pela Res. CVM 21, o relatório anual de controles internos (compliance) deve ser entregue aos órgãos de administração até:

A) O último dia útil de abril, sobre o ano civil anterior
B) 31 de dezembro do próprio ano
C) Não há prazo
D) O último dia útil de janeiro

24. [12.1] É vedado ao administrador de carteiras:

A) Ter código de ética publicado
B) Transferir ao cliente benefícios obtidos em razão de sua condição
C) Manter política de gestão de risco
D) Fazer promessas quanto a retornos futuros da carteira

25. [12.1] Uma gestora quer distribuir as cotas dos fundos que ela mesma gere. Pela Res. CVM 21:

A) Pode, mas só os fundos que administra ou gere, cumprindo regras de cadastro, suitability e PLD e com diretor responsável pela distribuição
B) Depende de autorização do Banco Central
C) Pode distribuir qualquer fundo do mercado
D) É proibido; só bancos e corretoras distribuem

26. [12.1] Na Res. CVM 175, a assembleia especial de cotistas é aquela:

A) Para a qual são convocados somente os cotistas de determinada classe ou subclasse
B) Realizada exclusivamente por meio eletrônico
C) Que aprova as contas do administrador
D) Convocada por cotistas com 5% das cotas

27. [12.1] Fora das classes restritas, as subclasses de uma classe podem ser diferenciadas apenas por:

A) Público-alvo, prazos e condições de aplicação, amortização e resgate, e taxas
B) Tratamento tributário
C) Patrimônio segregado
D) Política de investimento e carteira própria

28. [12.1] Na Res. CVM 175, a amortização de cotas é:

A) A compra de cotas no mercado secundário

B) A cobrança da taxa de administração

C) O pagamento uniforme a todos os cotistas da classe de parte do valor de suas cotas, sem reduzir o número de cotas

D) O resgate total pedido por um cotista

29. [12.1] O administrador verifica que o PL de uma classe com responsabilidade limitada ficou negativo. Imediatamente, ele deve:

A) Liquidar a classe no mesmo dia

B) Pedir a insolvência no mesmo dia

C) Fechar para resgates, não aceitar subscrições, comunicar o gestor, divulgar fato relevante e cancelar os resgates pendentes

D) Chamar os cotistas para aportar recursos

30. [12.1] A assembleia que deveria deliberar sobre o PL negativo de uma classe com responsabilidade limitada não se instala por falta de quórum. O administrador deve:

A) Cobrar os cotistas judicialmente

B) Transferir o déficit ao gestor

C) Ingressar com pedido de declaração judicial de insolvência da classe

D) Aguardar um ano e convocar outra

31. [12.1] Numa classe cujo regulamento NÃO limita a responsabilidade dos cotistas, o patrimônio líquido negativo:

A) Deve ser coberto pelos cotistas

B) É perdoado automaticamente

C) É coberto pelo FGC

D) É absorvido pelo administrador

32. [12.1] É vedado aos prestadores de serviços essenciais, em nome do fundo:

A) Contratar a distribuição de cotas

B) Contratar auditoria independente

C) Garantir rendimento predeterminado aos cotistas

D) Divulgar fato relevante

33. [12.1] Pela Res. CVM 175, considera-se restrita a classe:

A) Destinada exclusivamente a investidores qualificados e profissionais

B) Com um único cotista

C) Fechada para novas aplicações

D) Destinada a RPPS

34. [12.1] Pode ser debitado diretamente da classe como encargo do fundo:

A) Despesa de marketing do gestor

B) Aluguel do escritório do administrador

C) Honorários e despesas do auditor independente

D) Salário dos analistas do gestor

35. [12.1] Na Res. CVM 175, contratar o distribuidor de cotas em nome do fundo é obrigação do:

A) Administrador
B) Custodiante
C) Gestor
D) Auditor

36. [12.1] O desenquadramento passivo de uma classe regida pela Res. CVM 175 dura 15 dias úteis consecutivos. O gestor deve:

A) Pagar multa automática
B) Não fazer nada até o reenquadramento
C) Encaminhar à CVM suas explicações para o desenquadramento
D) Liquidar a classe

37. [12.1] Numa oferta pública ao público em geral (Res. CVM 160), o lote adicional pode aumentar a quantidade ofertada em até:

A) 35%
B) 25%, a critério do ofertante e sem novo registro
C) 15%, para estabilização
D) 50%

38. [12.1] Sobre o lote suplementar na Res. CVM 160, é correto:

A) É sempre destinado a pessoas vinculadas
B) É outorgado aos coordenadores para estabilização de preços, até 15% da quantidade inicial
C) É proibido no rito automático
D) Pode chegar a 25%, a critério do ofertante

39. [12.1] Numa oferta com excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade inicialmente ofertada, em regra:

A) A CVM fixa o preço
B) Pessoas vinculadas têm prioridade
C) A oferta é cancelada
D) É vedada a colocação para pessoas vinculadas, salvo exceções como o formador de mercado

40. [12.1] Antes mesmo do protocolo do pedido de registro, a Res. CVM 160 permite:

A) Vender os valores mobiliários a pessoas vinculadas
B) Publicar anúncio da oferta na TV
C) Receber reservas de investidores de varejo
D) Consulta sigilosa a potenciais investidores profissionais sobre a viabilidade da oferta, sem vincular as partes

41. [12.1] O material publicitário de uma oferta pública regida pela Res. CVM 160:

A) Não depende de aprovação prévia, mas deve ser enviado à CVM em até 1 dia útil após o uso e conter as advertências exigidas
B) Depende de aprovação prévia da CVM
C) Só pode ser usado após o encerramento
D) É proibido em qualquer oferta

42. [12.1] Uma oferta sem garantia firme prevê distribuição parcial com montante mínimo de R$ 100 milhões, mas capta só R$ 80 milhões. Consequência:

A) A oferta é cancelada e os valores pagos são devolvidos aos investidores
B) A oferta é concluída com R$ 80 milhões
C) O prazo é prorrogado sem limite
D) O coordenador é obrigado a comprar o restante

43. [12.1] Pela Res. CVM 160, a subscrição de uma oferta pública deve ocorrer no prazo máximo de:

A) 360 dias
B) 180 dias contados do anúncio de início
C) 90 dias
D) 30 dias

44. [12.1] Pela Res. CMN 4.994, o limite máximo do segmento de renda variável para os recursos de um plano de EFPC é de:

A) 100%
B) 50%
C) 70%
D) 30%

45. [12.1] Pela Res. CMN 4.994, os segmentos imobiliário e estruturado têm limite de até ___ cada, e o segmento exterior de até ___:

A) 20% e 10%
B) 10% e 20%
C) 15% e 15%
D) 30% e 5%

46. [12.1] Pela Res. CMN 4.994, o limite de alocação dos recursos de um plano em ativos de uma mesma instituição financeira bancária é de:

A) 10%
B) 20%
C) 100%
D) 25%

47. [12.1] Uma EFPC estoura um limite porque as ações que tinha subiram muito (desenquadramento passivo). Pela Res. CMN 4.994:

A) É infração punida com multa
B) Não é infração; o excesso deve ser eliminado em até 2 anos, vedadas novas aplicações que o agravem
C) Deve ser comunicado ao COAF
D) Exige venda imediata

48. [12.1] Um fundo destinado a receber recursos de EFPC NÃO pode, por causa das vedações da Res. CMN 4.994:

A) Emprestar ações por meio de serviço autorizado
B) Investir em ações do Novo Mercado
C) Operar day trade (salvo exceções) ou derivativos a descoberto
D) Comprar títulos públicos federais

49. [12.1] Para verificar os limites da Res. CMN 4.994, as aplicações da EFPC em cotas de fundos:

A) São sempre tratadas como ativo final

B) Nunca são consolidadas

C) Só são consolidadas se o fundo for exclusivo

D) Em regra são consolidadas com as aplicações diretas (look-through), exceto fundos tratados como ativo final, como FIDC, FII, ETF e estruturados

50. [12.1] Sobre a política de investimentos de um RPPS (Res. CMN 4.963):

A) É facultativa

B) É aprovada pela CVM

C) É definida pelo gestor de cada fundo

D) Deve ser anual e aprovada pelo órgão superior do RPPS antes do início do exercício

51. [12.1] Pela Res. CMN 4.963, as aplicações de um RPPS em cotas de um mesmo fundo (exceto fundos 100% títulos públicos) não podem passar de ___ dos recursos do RPPS, e a participação do RPPS não pode passar de ___ do PL do fundo:

A) 10% e 25%

B) 5% e 5%

C) 15% e 20%

D) 20% e 15%

52. [12.1] Pela Res. CMN 4.963, o limite do segmento de renda variável para um RPPS sem nível de Pró-Gestão é de:

A) 50%

B) 30%

C) 70%

D) 10%

53. [12.1] Um FIE Tipo II é aquele cujos cotistas são:

A) Seguradoras e EAPC diretamente

B) EFPCs

C) Pessoas físicas participantes de PGBL

D) Exclusivamente FIEs Tipo I

54. [12.1] Sobre PGBL e VGBL, é correto afirmar:

A) No VGBL, as contribuições são dedutíveis até 12% da renda bruta tributável

B) Ambos são isentos de IR no resgate

C) No PGBL, o IR incide apenas sobre os rendimentos

D) No PGBL, as contribuições são dedutíveis até 12% da renda bruta tributável e o IR incide sobre o valor total resgatado; no VGBL, só sobre os rendimentos

55. [12.1] Pelo art. 116 da Res. CVM 175, é previdenciária a classe constituída para aplicar recursos de:

A) Apenas seguradoras de ramos elementares

B) Somente pessoas físicas com PGBL

C) Entidades abertas ou fechadas de previdência, RPPS, planos de previdência aberta e seguros de pessoas, e FAPI

D) Somente EFPC

56. [12.1] Pela Res. CMN 4.993, um FIE que recebe recursos de PGBL e VGBL no diferimento, não destinado a Participantes Qualificados, pode alocar em renda variável até:

A) 70%
B) 100%
C) 49%
D) 30%

57. [12.1] Uma pessoa física tem R$ 3 milhões em aplicações financeiras e atesta essa condição por escrito. Pela Res. CVM 30, ela é:

A) Investidora de varejo
B) Investidora institucional
C) Investidora qualificada, mas não profissional
D) Investidora profissional

58. [12.1] É investidor profissional pela Res. CVM 30, independentemente de patrimônio:

A) Pessoa aprovada na CPA-20
B) Clube de investimento gerido por um cotista
C) Pessoa física com R$ 2 milhões
D) Entidade fechada de previdência complementar

59. [12.1] Pela Res. CVM 30, um gestor pessoa física autorizado pela CVM, em relação aos seus recursos próprios, é investidor:

A) Não residente
B) Qualificado, apenas
C) Profissional
D) De varejo

60. [12.1] A Res. CVM 62 adota uma tipologia aberta para os ilícitos de mercado. Isso significa que:

A) Só são ilícitas as condutas expressamente listadas
B) As condutas só são ilícitas se houver lucro
C) A CVM não pode punir práticas novas
D) Os ilícitos são definidos por conceitos amplos, e os exemplos não são exaustivos, exigindo atualização constante dos profissionais

61. [12.1] Inserir ofertas relevantes no livro sem intenção de executá-las, para induzir outros participantes a negociar, e cancelá-las logo depois é:

A) Front running
B) Churning
C) Spoofing
D) Money pass

62. [12.1] O operador de uma gestora compra ações para a própria conta minutos antes de executar uma grande ordem de compra de um fundo da casa. A conduta é:

A) Money pass
B) Layering
C) Hedge
D) Front running, uma prática não equitativa

63. [12.1] Dois comitentes fazem negócios combinados com opções ilíquidas a preços fora do mercado para transferir dinheiro de um para o outro. A prática é chamada de:

A) Money pass
B) Churning
C) Manipulação de benchmark
D) Spoofing

64. [12.1] Churning é:

A) Inserir ordens falsas no livro
B) Negociar antes de uma ordem de cliente
C) Girar excessivamente a carteira do cliente para gerar corretagem ou rebate
D) Usar informação privilegiada

65. [12.1] A Res. CMN 4.945/2021 trata:

A) Da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) das instituições do sistema financeiro
B) Das ofertas públicas de títulos ASG
C) Dos limites de aplicação de EFPC
D) Da tributação de títulos verdes

66. [12.1] A Res. BCB 139 e a IN BCB 153 tratam:

A) Do registro de gestores
B) Do câmbio de investidores estrangeiros
C) Da prevenção à lavagem de dinheiro
D) Do relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas (GRSAC) e de suas tabelas padronizadas

67. [12.2] Pelo Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, a função de compliance deve:

A) Existir com diretor responsável e estrutura compatível, com independência em relação às áreas de negócio
B) Ser exercida pelo diretor de gestão
C) Ser terceirizada obrigatoriamente
D) Existir apenas acima de R$ 1 bilhão sob gestão

68. [12.2] A mesma empresa faz gestão de fundos e banco de investimento. Para mitigar o conflito de interesses, a ação mais adequada é:

A) Segregar funções e controlar acessos (chinese wall), ter política de investimentos pessoais e divulgar aos clientes os conflitos remanescentes
B) Ignorar o conflito enquanto o cliente não reclamar
C) Compartilhar livremente as informações entre as áreas
D) Unificar as mesas de operação

69. [12.2] Pela Lei 9.613/98, o crime de lavagem de dinheiro consiste em:

A) Usar informação privilegiada
B) Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal
C) Sonegar tributos
D) Operar sem registro na CVM

70. [12.2] Os gestores de recursos estão sujeitos aos mecanismos de controle da Lei 9.613?

A) Sim, pois administram carteiras de títulos e valores mobiliários
B) Não, só os bancos
C) Só se tiverem clientes estrangeiros
D) Só se tiverem mais de 50 funcionários

71. [12.2] Pela Lei 9.613 e pela Res. CVM 50, os cadastros e os registros de transações devem ser guardados por, no mínimo:

A) 5 anos, contados do encerramento da conta ou da conclusão da transação
B) 10 anos
C) Por tempo indeterminado
D) 1 ano

72. [12.2] Concluída a análise que caracterizou uma operação como suspeita de lavagem, o gestor deve comunicá-la ao COAF:

A) Em até 5 dias úteis, com cópia ao cliente
B) Em até 30 dias, avisando o cliente
C) Em até 24 horas, sem dar ciência ao cliente
D) Até o fim do ano

73. [12.2] NÃO está entre as sanções administrativas do art. 12 da Lei 9.613:

A) Inabilitação de até 10 anos para cargo de administrador
B) Multa de até R$ 20 milhões (ou 2× a operação ou o lucro)
C) Prisão administrativa
D) Advertência

74. [12.2] A Res. CVM 50 exige que a política de PLD/FT siga:

A) Apenas o valor de cada operação
B) O mesmo tratamento para todos os clientes
C) Uma abordagem baseada em risco, com avaliação interna que classifica clientes, produtos, canais e prestadores relevantes e funcionários
D) Uma lista fixa de clientes de risco definida pela CVM

75. [12.2] Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU determina a indisponibilidade de ativos de um cliente da gestora. A gestora deve:

A) Avisar o cliente para que ele resgate
B) Consultar a ANBIMA antes de agir
C) Cumprir imediatamente e sem aviso prévio ao sancionado, comunicando à CVM, ao Ministério da Justiça e ao COAF
D) Esperar decisão judicial brasileira

76. [12.2] Por quanto tempo após deixar o cargo uma pessoa continua sendo considerada PEP?

A) 1 ano
B) Por toda a vida
C) 2 anos
D) 5 anos

77. [12.2] Uma gestora não identificou nenhuma operação suspeita no ano. Pela Res. CVM 50, ela deve:

A) Enviar a declaração anual de não ocorrência até o último dia útil de abril
B) Publicar um aviso no site
C) Comunicar o Banco Central em janeiro
D) Não fazer nada

78. [12.3] A alíquota de IR sobre o ganho líquido de pessoa física residente em operações comuns (swing trade) e em day trade com ações é, respectivamente:

A) 20% e 15%
B) 22,5% e 20%
C) 15% e 15%
D) 15% e 20%

79. [12.3] Em maio, uma pessoa física vendeu R$ 18.000 em ações no mercado à vista (operações comuns), com lucro de R$ 4.000. O IR devido é:

A) R$ 720
B) R$ 0, porque as vendas do mês ficaram abaixo de R$ 20 mil
C) R$ 600
D) R$ 800

80. [12.3] Em junho, uma pessoa física vendeu R$ 50.000 em ações (operação comum) com custo médio de R$ 42.000, sem prejuízos a compensar. Descontado o IRRF de 0,005%, o DARF é de:

A) R$ 1.200,00
B) R$ 1.197,50
C) R$ 1.600,00
D) R$ 0

81. [12.3] Uma pessoa física teve ganho de R$ 2.000 em day trade no mês. Descontado o IRRF de 1% sobre o ganho, o DARF é de:

A) R$ 380
B) R$ 400
C) R$ 300
D) R$ 0, por isenção

82. [12.3] O prejuízo de uma pessoa física em day trade pode ser compensado com:

A) Lucros em operações comuns
B) Dividendos recebidos
C) Somente lucros em day trade, sem prazo para compensar
D) Rendimentos de renda fixa

83. [12.3] Um investidor não residente, de país que não é paraíso fiscal, investindo pelas regras do CMN e da CVM, tem ganho com ações em bolsa no Brasil. A tributação desse ganho é:

A) Isenção de IR
B) 15%
C) 20%
D) Tabela regressiva de 22,5% a 15%

84. [12.3] Se o investidor não residente for de paraíso fiscal (jurisdição de tributação favorecida), seus ganhos em bolsa com ações:

A) Só pagam IOF
B) São isentos
C) Têm alíquota zero
D) São tributados pelas mesmas regras do residente

85. [12.3] O IR de pessoa física sobre o ganho líquido com ações é apurado ___ e pago via DARF até ___:

A) Mensalmente; o último dia útil do mês seguinte
B) Anualmente; 30 de abril
C) Semestralmente; o último dia útil do semestre
D) Em cada venda; o dia seguinte

86. [12.4] Uma pessoa física resgata um CDB 400 dias depois da aplicação. A alíquota de IR é de:

A) 22,5%
B) 17,5%
C) 20%
D) 15%

87. [12.4] Uma pessoa física aplica R$ 10.000 em um CDB e resgata R$ 11.200 após 200 dias. O IR retido é de:

A) R$ 210
B) R$ 180
C) R$ 270
D) R$ 240

88. [12.4] São isentos de IR para pessoa física:

A) LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas
B) Debêntures comuns
C) CDB e Tesouro Selic
D) Tesouro IPCA+ e LTN

89. [12.4] O IOF incide sobre o rendimento de aplicações de renda fixa resgatadas:

A) Nunca
B) Em menos de 30 dias, com alíquota regressiva
C) Após 720 dias
D) Em qualquer prazo, à alíquota de 0,38%

90. [12.4] Um investidor não residente, de país que não é paraíso fiscal, investindo pelas regras do CMN e da CVM, recebe rendimentos de títulos públicos federais. A alíquota de IR é:

A) 15%
B) Zero
C) 22,5%
D) 10%

91. [12.4] Para uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, o IR retido na fonte sobre aplicações de renda fixa:

A) É definitivo
B) É isento
C) Não existe
D) É antecipação, compensada com o IRPJ devido

92. [12.4] Num título com pagamento de cupom semestral, o IR da pessoa física incide:

A) Só no vencimento
B) Em cada pagamento de cupom, pela alíquota da tabela regressiva conforme o prazo desde a aplicação, e também no vencimento ou na venda
C) Nunca sobre os cupons
D) Só se houver venda antes do vencimento

93. [12.4] Um investidor não residente, de país que não é paraíso fiscal, recebe juros de uma debênture comum (não incentivada). A alíquota de IR é:

A) Tabela regressiva de 22,5% a 15%
B) 25%
C) 15%
D) Isenção

Gabarito comentado

Questão	Resposta	Comentário
1	**D**	A lei exclui expressamente os títulos da dívida pública (federal, estadual e municipal) e os títulos cambiais de instituição financeira, exceto debêntures. Por isso o Tesouro Direto não é regulado pela CVM.
2	**D**	É o conceito amplo do art. 2º, IX: oferta pública, investimento coletivo e rendimento que depende do esforço de terceiros. Prazo ou emissor não definem o enquadramento.
3	**A**	O CMN define a política e a orientação geral. A CVM regulamenta, fiscaliza e pune dentro dessa política.
4	**C**	A lei lista como emissão pública o uso de listas, prospectos e anúncios ao público, a procura de investidores por agentes ou corretores e a negociação em estabelecimento aberto ao público ou por meios de comunicação.
5	**A**	O que caracteriza a gestão profissional é a discricionariedade: o administrador decide comprar e vender por conta do comitente. Taxa, tipo de cliente ou valor não importam.
6	**D**	É o dolo específico do tipo. Sem a finalidade de vantagem indevida, lucro ou dano, a simples influência no preço não é crime.
7	**C**	A redação atual do art. 27-D pune quem usa informação relevante não divulgada para obter vantagem, tenha ou não dever de sigilo. O dever de sigilo só agrava a pena (insider primário, +1/3).
8	**A**	O § 2º do art. 27-D agrava a pena de quem tinha o dever de sigilo, como administradores e empregados do emissor.
9	**A**	O § 1º do art. 27-D pune o repasse em si, de quem teve acesso à informação pelo cargo ou por relação com o emissor. Não exige que alguém negocie.
10	**A**	O art. 27-E pune quem exerce atividade que exige autorização ou registro sem tê-los, ainda que de graça. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
11	**C**	Pelo art. 13, § 2º, do Código Penal, quem tem o dever de evitar o resultado (por lei, por ter assumido essa responsabilidade ou por ter criado o risco) e podia agir responde pelo crime que deixou acontecer.
12	**A**	Reclusão é pena criminal, imposta pelo Judiciário. A CVM aplica advertência, multa, suspensão, inabilitação e proibições temporárias, e comunica ao Ministério Público os indícios de crime.
13	**D**	São os parâmetros do art. 11, § 1º, da Lei 6.385, com a redação da Lei 13.506/2017.

14	**D**	O art. 1.368-C define o fundo como condomínio de natureza especial e afasta os arts. 1.314 a 1.358-A (condomínio geral).
15	**C**	O § 2º do art. 1.368-C atribui à CVM a disciplina dos fundos. O registro do regulamento na CVM basta para a publicidade perante terceiros.
16	**C**	O § 1º do art. 1.368-D diz que a adoção da responsabilidade limitada só abrange fatos posteriores à mudança. Credores antigos não são prejudicados.
17	**A**	O fundo responde diretamente pelas próprias obrigações. O prestador só responde pelos prejuízos que causar agindo com dolo ou má-fé.
18	**B**	O gestor tem obrigação de meio (agir com diligência), não de resultado. Uma perda causada pelo risco normal do mercado não gera, por si só, responsabilidade.
19	**B**	É o § 2º do art. 1.368-E. Na falta de patrimônio, aplicam-se as regras da insolvência civil.
20	**A**	São duas categorias: gestor de recursos (decide os investimentos) e administrador fiduciário (estrutura, controle e processamento). Uma PJ pode ter as duas.
21	**D**	Compliance e risco podem ficar com o mesmo diretor, mas nenhum deles pode atuar na gestão, para preservar a independência.
22	**A**	O site deve trazer formulário de referência, código de ética, manual de controles internos, políticas de risco, de investimentos pessoais e de rateio e o manual de precificação. Dados dos cotistas são sigilosos.
23	**A**	O diretor de compliance entrega até o último dia útil de abril o relatório do ano anterior, com conclusões, deficiências e cronograma de correção. O relatório fica à disposição da CVM.
24	**D**	Promessa de retorno e propaganda que garanta rentabilidade são vedadas. Repassar benefícios ao cliente (como rebates) é dever, não vedação.
25	**A**	O administrador de carteiras pode distribuir apenas os fundos sob sua administração ou gestão e assume as obrigações de um distribuidor nessa atividade.
26	**A**	A assembleia geral reúne todos os cotistas do fundo. A especial reúne só uma classe ou subclasse e trata de matérias de interesse exclusivo dela.
27	**A**	Subclasses não têm patrimônio próprio nem carteira própria. A Res. 175 limita as diferenças a público-alvo, prazos e condições e taxas.
28	**C**	A amortização devolve parte do valor a todos igualmente e mantém o número de cotas. O resgate é pedido individual do cotista.

29	**C**	São as medidas imediatas do art. 122, I. Depois vêm o plano de resolução (em até 20 dias) e a assembleia. Os cotistas não são obrigados a aportar, porque a responsabilidade é limitada.
30	**C**	Pelo art. 122, § 7º, sem instalação ou sem decisão por uma das alternativas, o administrador deve pedir a insolvência da classe.
31	**A**	Sem limitação, os cotistas respondem pelo PL negativo (art. 18, parágrafo único). O prestador só responde se agiu com dolo ou má-fé.
32	**C**	O art. 101 veda garantir rendimento, receber depósito em conta corrente, contrair ou conceder empréstimos (salvo exceções), vender cotas à prestação, pagar seguro contra perdas e atos de liberalidade.
33	**A**	É a definição do art. 111. Classe com um único investidor profissional é a classe exclusiva (art. 115). A destinada a recursos de previdência é a previdenciária (art. 116).
34	**C**	O auditor está na lista de encargos do art. 117. Despesas não listadas correm por conta do prestador essencial que as contratou.
35	**C**	O art. 85 coloca entre as obrigações do gestor a contratação de intermediação, distribuição, consultoria, rating, formador de mercado e cogestão. O administrador contrata controle e processamento, escrituração e auditoria.
36	**C**	Pelo art. 90, o desenquadramento passivo não gera punição, mas após 15 dias úteis o gestor se explica à CVM e depois informa o reenquadramento.
37	**B**	O lote adicional (art. 50) é decisão do ofertante, limitada a 25% da quantidade inicial (limite dispensado em ofertas só para profissionais). Os 15% são do lote suplementar.
38	**B**	O lote suplementar (art. 51) serve à estabilização de preços, nas mesmas condições da oferta, e não pode passar de 15%.
39	**D**	O art. 56 da Res. 160 protege o investidor externo: com demanda muito acima da oferta, as pessoas vinculadas ao ofertante e ao consórcio ficam de fora, salvo as exceções da norma.
40	**D**	É a sondagem do art. 6º: só com profissionais, sem aceitação de ofertas nem pagamento, e com compromisso de sigilo dos consultados.
41	**A**	A Res. 160 acabou com a aprovação prévia. O material deve dizer que é publicitário, advertir sobre o risco e indicar o prospecto.
42	**A**	Sem atingir o mínimo da distribuição parcial, a oferta é cancelada e os recursos devolvidos (art. 73, § 3º).
43	**B**	É o art. 48 da Res. 160.

44	**C**	Renda variável até 70% (ações em segmento especial de governança). Ações fora desses segmentos ficam limitadas a 50%.
45	**A**	Estruturado 20%, imobiliário 20%, operações com participantes 15%, exterior 10%.
46	**B**	Por emissor: Tesouro Nacional 100%, instituição financeira bancária 20% e demais emissores 10%. Os 25% são limites de concentração (participação no PL ou no capital do emissor).
47	**B**	O desenquadramento passivo não é infração. O prazo de ajuste é de 2 anos, sem novos aportes que aumentem o excesso.
48	**C**	Day trade (salvo exceções), posições a descoberto ou com perda ilimitada, fiança, aval e crédito fora das operações com participantes estão entre as vedações.
49	**D**	A regra é olhar através do fundo e somar o que ele tem às aplicações diretas. Alguns fundos, pela natureza, contam como ativo final.
50	**D**	A política anual é obrigatória e define modelo de gestão, alocação, meta de rentabilidade, limites e critérios de seleção e de risco.
51	**D**	Até 20% dos recursos do RPPS num mesmo fundo e até 15% do PL do fundo (5% em FIDC e crédito privado). Há ainda o limite de 5% dos recursos de terceiros geridos pela mesma gestora.
52	**B**	Renda variável até 30%. O limite sobe com o nível de Pró-Gestão. Os 70% são da EFPC (Res. 4.994).
53	**D**	FIE Tipo I tem como cotistas seguradoras e EAPC. FIE Tipo II tem como cotistas só FIEs Tipo I. O FIFE recebe recursos de FIEs.
54	**D**	Quem deduz na entrada (PGBL) paga IR sobre tudo na saída. O VGBL não deduz e paga IR só sobre o ganho.
55	**C**	O art. 116 lista esses quatro grupos. A classe indica no cadastro da CVM sua condição de previdenciária e o plano vinculado.
56	**A**	Planos abertos e seguros com sobrevivência no diferimento: até 70% em renda variável. FIE para Participantes Qualificados: até 100%. Os 49% são de outros segmentos e do limite por fundo.
57	**C**	Acima de R$ 1 milhão (com atestado) é qualificado. Profissional exige mais de R$ 10 milhões.
58	**D**	Instituições financeiras, seguradoras, EAPC, EFPC e fundos são profissionais pela própria natureza. Certificados são qualificados.

59	**C**	Administradores de carteira, analistas, consultores e assessores autorizados pela CVM são profissionais quanto aos recursos próprios. Quem só tem a certificação é qualificado.
60	**D**	A norma descreve conceitos (condições artificiais, manipulação, operação fraudulenta, prática não equitativa) que alcançam práticas novas. Cabe ao profissional se atualizar.
61	**C**	É o spoofing. O layering é a variação com várias ofertas em camadas de preço.
62	**D**	Antecipar-se à ordem de cliente ou fundo para lucrar com o impacto dela é front running, que põe o cliente em desvantagem indevida.
63	**A**	Money pass é a transferência de recursos entre comitentes por meio de operações com resultado predeterminado. É uma operação fraudulenta.
64	**C**	O giro excessivo beneficia o intermediário ou gestor com receitas e prejudica o cliente com custos. É prática não equitativa e vedada também pela Res. CVM 21.
65	**A**	A 4.945 exige a PRSAC. A 4.943 e a 4.944 incluem os riscos social, ambiental e climático no gerenciamento de riscos.
66	**D**	A Res. BCB 139 exige o relatório GRSAC, na linha do TCFD, e a IN BCB 153 traz as tabelas padronizadas.
67	**A**	O compliance é obrigatório, independente e proporcional ao porte. O diretor de gestão não pode acumulá-lo.
68	**A**	Segregação, controle de acesso, políticas escritas e transparência sobre os conflitos que não podem ser eliminados são as recomendações centrais.
69	**B**	É a definição do art. 1º. Desde a Lei 12.683/2012, o crime antecedente pode ser qualquer infração penal.
70	**A**	O art. 9º alcança quem capta, aplica ou administra recursos de terceiros e quem administra títulos e valores mobiliários.
71	**A**	O prazo mínimo é de 5 anos, e a autoridade pode estendê-lo.
72	**C**	A comunicação é feita em 24 horas da conclusão da análise e é proibido avisar o cliente. Feita de boa-fé, não gera responsabilidade nem fere o sigilo.
73	**C**	As sanções são advertência, multa, inabilitação de até 10 anos e cassação ou suspensão da autorização. Prisão só existe na esfera criminal.
74	**C**	Na abordagem baseada em risco, a diligência é proporcional ao risco: mais controles para quem tem mais risco.

75	**C**	A Lei 13.810/2019 e a Res. CVM 50 exigem cumprimento imediato e sem aviso, com as comunicações às autoridades.
76	**D**	A condição de PEP vale para quem exerce ou exerceu o cargo nos últimos 5 anos. Familiares e estreitos colaboradores também recebem atenção reforçada.
77	**A**	Mesmo sem comunicações, a instituição declara anualmente, pelo SISCOAF, a não ocorrência de operações a comunicar.
78	**D**	Operações comuns: 15%. Day trade: 20%. A tabela regressiva é da renda fixa, não das ações.
79	**B**	A isenção vale para vendas totais de até R$ 20 mil no mês em ações à vista, em operações comuns. O que conta é o volume vendido, não o lucro.
80	**B**	Ganho de 8.000 × 15% = 1.200. IRRF = 0,005% × 50.000 = 2,50. DARF = 1.200 − 2,50 = 1.197,50.
81	**A**	20% × 2.000 = 400. IRRF = 1% × 2.000 = 20. DARF = 380. Não há isenção de R$ 20 mil no day trade.
82	**C**	Day trade compensa só com day trade, e operações comuns só com operações comuns. Não há prazo de prescrição para a compensação.
83	**A**	Os ganhos do investidor estrangeiro em operações em bolsa são isentos de IR, desde que ele não seja de jurisdição de tributação favorecida.
84	**D**	O benefício de isenção não vale para paraísos fiscais, que seguem o regime do residente (15% ou 20%).
85	**A**	A apuração é mensal e o pagamento vai até o último dia útil do mês seguinte ao do ganho.
86	**B**	De 361 a 720 dias, a alíquota é 17,5%. Até 180 dias: 22,5%; de 181 a 360: 20%; acima de 720: 15%.
87	**D**	Rendimento de 1.200; 200 dias está na faixa de 181 a 360 dias, com 20%. IR = 240.
88	**A**	A isenção vale só para a pessoa física. Títulos públicos, CDB e debêntures comuns seguem a tabela regressiva.
89	**B**	O IOF começa em 96% do rendimento no 1º dia e zera a partir do 30º dia. O IR incide sobre o rendimento já líquido do IOF.
90	**B**	Títulos públicos federais têm alíquota zero para o não residente fora de paraíso fiscal. Títulos privados comuns pagam 15%.

91	**D**	Para a PJ, a retenção na fonte é antecipação: os rendimentos entram no lucro e o IR retido é deduzido do IRPJ apurado.
92	**B**	O pagamento de cupom é fato gerador. O primeiro cupom semestral, com cerca de 180 dias, costuma pagar 22,5%, e os seguintes vão caindo.
93	**C**	Rendimentos de renda fixa privada do investidor estrangeiro pelas regras do CMN e da CVM pagam 15%. Títulos públicos federais e debêntures incentivadas têm alíquota zero.